والقنوت فى الوتر بعد الركوع (ويرسل يديه فى جنبيه) لانه ذكر ليس مسنونا (واذا نسى القنوت فى) ثالثة (الوتر وتذكره فى الركوع أو) فى (الرفع منه) أى من الركوع (لا يقنت) على الصحيح لانى الركوع الذى تذكره فيه ولا بعد الرفع منه ويسجد للسهو (ولو قنت بعد رفع راسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الاصلى) وتاخير الواجب (ولو ركع الامام قبل فراغ المقتدى من قراءة القنوت او قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع) مع الامام (تابع امامه) لان اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة فتكون اولى وان لم يخف فوت المشاركة فى الركوع يقنت جمعا بين الواجبين (ولو ترك الامام القنوت ياتى به المؤتم ان أمكنه مشاركة الامام فى الركوع) لجمعه بين الواجبين بحسب الامكان ٢٥٣ (وان) كان (لا) يمكنه المشاركة

فيما اذا رأى من امامه ما يفسد الصلاة عند ذلك الامام دون المقتدى وقد شرع فى الصلاة غير عالم به تجوز صلاته على قول الاكثر لا على قول الهندوانى وفى شرح السيد وكل من القولين مرجح (قوله والقنوت فى الوتر بعد الركوع) بالجر عطفا على تكبيرات يعنى أنه يتابعه فيه ويقرؤه لانه مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين ولهما أن قنوت الفجر منسوخ على ما تقدم فصار كالوكبر خمسا فى الجنازة فانه لا يتابعه ويصح الاقتداء فيه بمن يراه سنة لكن بشرط أن يؤدى به بتسليمة واحدة والا لا يصح على ما عليه الاكثر (قوله على الصحيح) هذا مرتبط بقوله وتذكره فى الركوع وأما فى الصورة الثانية وهى ما بعد الرفع فانه لا يعيد اتفاقا ولو أخر قوله وتذكره فى الركوع ليربطه به لكان أولى أفاده السيد (قوله لا يعيد الركوع) ظاهره انه يحرم عليه اعادته لاتيانه بما ليس من الصلاة وفى شرح السيد مراده من عدم اعادة الركوع ان صحة صلاته لا تتوقف على اعادته وليس المراد انه ممنوع من اعادته اه والظاهر ما قلنا (قوله وتاخير الواجب) عطف مرادف (قوله لان اشتغاله الخ) وتعلل المسئلة الاولى بأن القنوت ليس بموقت فى ظاهر الرواية فما أتى به منه يكفيه (قوله يفوت واجب المتابعة) أى المتابعة الواجبة قد يقال فى المسئلة الثانية ان القنوت واجب أيضا فمقتضاه التخيير له بل يدعى ان الاتيان بالقنوت اولى لانه لا يمكنه تداركه بخلاف الركوع (قوله لانه غير مشروع) اى الاتيان به مرة ثانية (قوله وعن ابى الفضل الخ) راجع الى المصنف للاجماع على الثانية اول للثانية والرواية هذه لا تعتبر بخرقها الاجماع (قوله فالاحتياط تركها فى الوتر خارج رمضان) وما فى النوازل عن المغنى الاقتداء فى الوتر خارج رمضان جائز فلا ينافى الكراهة لان معناه صحيح (قوله ان هذا) اى كراهة الجماعة فى النفل اوما فى حكمه كالوتر اذا كان على سبيل التداعى أى طريق يدعو الناس للاجتماع عليهم (قوله لا يكره) لان النبى صلى الله عليه وسلم ام ابن عباس فى صلاة الليل وكان يوقظ عائشة فتوتر معه وصح انه صلى الله عليه وسلم أم انسا واليتيم والعجوز فصلى بهم ركعتين وكانت نافلة (قوله اختلف فيه) والاصح عدم الكراهة (قوله قال فى النهاية) ومثله فى الظهيرية والذخيرة قال فى النهر وهو يقتضى ان المذهب خلاف ما فى الخانية وانه ترجيح منه لا اختيار فى المذهب اه (قوله وهو خشية ان يكتب علينا) لانه زمن تجدد الفرائض (قوله اذ ذاك) أى آخر الليل (قوله

(تابعه) لان متابعته أولى (ولو أدرك الامام فى ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت) حكما (فلا يأتى به فيما سبق به) كما لو قنت المسبوق معه فى الثالثة أجمعوا أنه لا يقنت مرة أخرى فيما يقضيه لانه غير مشروع وعن أبى الفضل تسويته بالثالثة وسيأتى فى سجود السهو (ويوتر بجماعة) استحبابا (فى رمضان فقط) عليه اجماع المسلمين لانه نفل من وجه والجماعة فى النفل فى غير التراويح مكروهة فالاحتياط تركها فى الوتر خارج رمضان وعن شمس الائمة أن هذا فيما كان على سبيل التداعى أما لو اقتدى واحد بواحد او اثنان بواحد لا يكره واذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وان اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا (وصلاته) أى الوتر (مع

الجماعة فى رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل فى اختيار قاضى خان قال) قاضى خان رحمه الله (هو الصحيح) لانه لما جازت الجماعة كانت أفضل ولان عمر رضى الله عنه كان يؤمهم فى الوتر (وصحح غيره) أى غير قاضى خان (خلافه) قال فى النهاية بعد حكايته هذا واختار علماؤنا ان يوتر فى منزله لا بجماعة لعدم اجتماع الصحابة على الوتر بجماعة فى رمضان لان عمر رضى الله تعالى عنه كان يؤمهم فيه وابى بن كعب كان لا يؤمهم وفى الفتح والبرهان ما يفيد ان قول قاضى خان ارجح لانه صلى الله عليه وسلم أوتر بهم فيه ثم بين عذر الترك وهو خشية أن يكتب علينا قيام رمضان وهكذا الخلفاء الراشدون صلوه بالجماعة ومن